

1522222-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2267122/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27761058 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522222-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522222-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2267122/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27761058 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

DOUGLAS DA SILVA, qualificação às fls. 15, e o adolescente ERICK EMANUEL DOS SANTOS REIS, qualificação às fls. 07/08, com qualificação nos autos, foi denunciado como

incurso no art. 157 § 2º, inciso II c.c 61, "h", ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, todos na forma do artigo 70 do Código Penal porque, em 29 de setembro de 2022, por volta das 21:00, Avenida João Marcelino Branco, nº 600, Vila dos Andrades, nesta Capital/SP, os denunciados atuando previamente ajustados, com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, duas bolsas contendo diversos objetos, sendo uma pertencente à vítima Maria Augusta da Silva e a outra pertencente à vítima Maria Geralda do Socorro, ambas idosas, conforme boletim de ocorrência de fls. 01/05 e autos de exibição, apreensão, reconhecimento, avaliação e entrega de objeto de fls. 18/22.

Consta, ainda, que em data incerta, porém anteriormente e também no dia 29 de setembro de 2022, Douglas da Silva, já qualificado, corrompeu o adolescente Erick Emanuel dos Santos Reis (17 anos), com ele praticando o roubo acima descrito, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05 e qualificação de fls. 07/08.

Segundo o apurado, DOUGLAS e o adolescente ERICK EMANUEL avistaram as vítimas idosas (75 e 76 anos) caminhando pela rua e decidiram juntos realizar o assalto. Os infratores se aproximaram delas e anunciaram o assalto, dizendo para ambas: "perdeu, perdeu, passa logo a bolsa". Nesse momento um dos agentes segurou as bolsas das vítimas, puxando-as com força, empregando violência e deixando-as impossibilitadas de se defender.

No momento do roubo um motoqueiro passou pelo local e começou a seguir os assaltantes, enquanto a vítima Maria Augusta foi buscar auxílio policial. A ofendida conseguiu localizar uma equipe da Guarda Municipal e informou o assalto e as características físicas dos roubadores.

Os policiais passaram a procurar os roubadores e minutos depois conseguiram localizá-los, na posse das bolsas das vítimas.

Maria Augusta e Maria Geralda compareceram no local onde os assaltantes foram capturados e realizaram imediatamente o reconhecimento deles, assim como também reconheceram as bolsas que foram subtraídas minutos antes. Em sede policial novamente as vítimas reconheceram pessoalmente os assaltantes (fls. 21/22) e fizeram o reconhecimento dos objetos subtraídos, os quais foram devolvidos (fls. 18 e 20).

Ao serem ouvidos, o menor e o denunciado permaneceram em silêncio (fls. 11 e 14). A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2022 (fls. 58/60), o réu foi citado (fl. 93) e apresentou resposta à acusação (fls. 61/65). Superada a fase do art. 397 do CPP, no curso da instrução hoje realizada foram ouvidas vítima e duas testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi ao final interrogado. As partes debateram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/05), auto de prisão em flagrante dos réus (fl. 06), pelo auto de exibição, apreensão (fls. 18/20), auto de reconhecimento (fls. 21/22), além da prova oral produzida nos autos.

A autoria é também certa e indubitosa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse estar arrependido. O adolescente é seu primo. Não tem antecedentes criminais. Erick também não tem. Tem 26 anos. Era jardineiro da prefeitura, registrado.

A confissão do réu fora corroborada pela prova dos autos.

Com efeito, o réu foi preso em flagrante, logo após a prática do crime, na posse dos bens subtraídos, tendo sido reconhecido pelas vítimas como autor do delito. Demais disto, desde a fase policial, tanto o réu como o menor foram reconhecidos seguramente pelas vítimas como sendo os autores do roubo.

Ouvida nesta oportunidade, a vítima ratificou o reconhecimento feito por ocasião do flagrante, dizendo que estava saindo da igreja e estava caminhando pela rua, junto com outra senhora, colega sua, e defronte a calçada da igreja surgiram duas pessoas

e disse: "perdeu, perdeu". Ele avançou na sua bolsa, e disse: é um assalto, não esperou tirar a alça da bolsa e ainda puxou o brinco de sua orelha. O outro exigia que a outra senhora entregasse a bolsa, ela não quis dar, ele arrancou a alça da bolsa dela. Ela ainda foi atrás deles correndo. Passou um rapaz e disse que ia atrás deles. O rapaz voltou e disse que tinha pegado os indivíduos. Ele confessou que tinham roubado elas. Acha que o réu é o que a atacou e o outro era mais alto e menor. Reconheceu o réu também pelas vestimentas. O que a atacou era de maior e mais alto. E teve a informação na delegacia de que eles eram parentes.

A Testemunha Alex Rodrigo da Silva, guarda municipal, afirmou que foram avisados por munícipes de ocorrência de roubo nas proximidades e passaram as características dos dois roubadores e duas vítimas senhoras. Em torno do local conseguiram fazer a abordagem e com essas duas pessoas havia pertences femininos: duas bolsas e os objetos que havia em seu interior. Logo após as duas senhoras compareceram ao local e reconheceram os dois e seus pertences. Havia um menor de idade. Os dois confessaram que subtraíram as duas bolsas.

A Testemunha Eduardo, guarda municipal, depôs no mesmo sentido.

Assim é que, ao término da instrução, desponta assim fartamente demonstrada a autoria imputada ao réu na denúncia, despontando a prova dos autos sólida para autorizar o decreto condenatório pela prática de crime de roubo agravado pelo concurso de agentes.

Deve igualmente o réu ser responsabilizado pela prática do crime de corrupção de menores, posto que restou demonstrado nos autos que praticou o crime com menor de 18 anos, o que basta à configuração do crime, conforme entendimento que se sedimentou pelo E. Superior Tribunal de Justiça, à edição da Súmula 500, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Passo, assim a dosar a pena, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é primário e sem antecedentes, fixo a pena base no mínimo legal em 4 anos de reclusão e 10 dias multa para o crime de roubo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, compenso a agravante prevista no artigo 61, "h", do Código Penal (vítima idosa) com a atenuante da confissão, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase da dosimetria da pena e reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, aumento a pena em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Tendo em vista que foram praticados dois crimes de roubo, em face de duas vítimas distintas, na mesma ação, aumento a pena de 1/6 (concurso formal de crimes), resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Para o crime de corrupção de menores, fixo a pena no patamar mínimo de 1 ano de reclusão, que já fixada no mínimo não comportará redução pelas atenuantes reconhecidas nos autos.

Somo as penas cominadas aos delitos, na forma do art. 69 do CP, totalizando 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa.

Ausentes nos autos elementos dos autos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Diante da pena aplicada, da natureza do crime e considerando primariedade do réu, fixo regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Diante da pena aplicada e tratando-se de crime cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa, o réu não faz jus a substituição por pena restritiva de direitos ou sursis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DOUGLAS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias multa, como incurso no art. 157 § 2º, inciso II e no art. 244- B da Lei 8069/90, na forma do art. 69 do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade porque preso em flagrante, teve decretada e mantida a prisão preventiva durante todo o processo, não se justificando, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora necessária a prisão para assegurar a

aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado, terá seu nome lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA